

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

توانيت وتراتيب



جمهورية تونس
الجمهورية التونسية
في عهد الملكة الحفصة

LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
42, Rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Economiste.

TARIFS

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....				
Algérie.....	2.800	1.600	3.400	1.500
Maroc.....				
France.....	3.300	1.850	3.900	2.150
Etranger.....	4.500	2.550	5.100	2.800
Prix du Numéro..	35		45	

Prix des Annonces

La ligne..... 100 francs

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction française)

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

DECRET N° 58-84 du 29 mars 1958 (8 ramadan 1377), autorisant la Commune de Zaghouan à procéder tous les trois ans au recensement général des immeubles construits, situés à l'intérieur du périmètre communal..... 378

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances du 5 avril 1958 (15 ramadan 1377), fixant les heures de service et d'ouverture au public des bureaux des Recettes Financières et de la Trésorerie Générale..... 381

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

ARRETE du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 19 mars 1958 (27 chaabane 1377), fixant les règles d'évaluation de la puissance administrative des véhicules automobiles..... 381

AUTORISATION de transports en commun..... 382

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE

LISTE d'aptitude..... 382

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES

DECRET N° 58-106 du 4 avril 1958 (14 ramadan 1377), portant publication de la Convention Internationale du Travail N° 95, concernant la protection du salaire..... 382

Pages

DECRET N° 58-107 du 4 avril 1958 (14 ramadan 1377), portant publication de la Convention Internationale du Travail N° 106, concernant le repos hebdomadaire dans le commerce et dans les bureaux..... 385

PARTIE NON OFFICIELLE

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

AVIS émanant des Commissions régionales de liquidation des biens habous..... 387

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

AVIS de clôture des opérations de recensement dans les Communes de Zéramdine et de Midoun..... 388

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

ADDITIF à la liste des intermédiaires agréés pour la négociation des valeurs mobilières en Tunisie..... 388

AVIS de mise en recouvrement des rôles de la Contribution Personnelle d'Etat..... 388

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

AVIS relatifs aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes..... 389

SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT

AVIS de recrutement..... 389

SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE

AVIS de recrutement..... 389

PARTIE OFFICIELLE

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

RECENSEMENT GENERAL
DES IMMEUBLES CONSTRUITS

Décret n° 58-84 du 29 mars 1958 (8 ramadan 1377), autorisant la Commune de Zaghouan à procéder tous les trois ans au recensement général des immeubles construits situés à l'intérieur du périmètre communal.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 18 mars 1890 (26 redjeb 1307), portant création d'une Commune à Zaghouan;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi municipale;

Vu le décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), réglant la taxe locative communale, tel qu'il a été modifié ou complété;

Vu le décret du 21 avril 1920 (2 chaabane 1338), instituant en addition à la taxe locative communale, une taxe municipale dite « d'entretien »;

Vu le décret du 29 juillet 1943 (27 redjeb 1362), instituant au profit de la Commune de Zaghouan une taxe dite d'assainissement général;

Vu la délibération du Conseil Municipal de Zaghouan en date du 24 mai 1957;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et aux Finances,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — A dater du 1^{er} janvier 1958, la Commune de Zaghouan est autorisée, par dérogation à l'article 8 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320) à procéder, tous les trois ans, au recensement général des immeubles construits situés à l'intérieur du périmètre communal.

ART. 2. — En conséquence, la durée de validité du recensement général qui a été effectué dans la dite commune pour la période quinquennale 1955-1959 est ramenée à trois ans.

ART. 3. — Les propriétaires d'immeubles assujettis au recensement sont tenus de souscrire dans un délai de trente jours à compter de la publication au *Journal Officiel de la République Tunisienne* de l'avis prescrivant l'ouverture des opérations de recensement de chaque période triennale, et, pour chacun de leurs immeubles, une déclaration indiquant la consistance de ces immeubles et des locations en cours. Il est délivré récépissé de cette déclaration, la remise de celle-ci ne pouvant être justifiée que par la production de ce récépissé.

L'obligation de déclarer incombe au sociétaire-locataire d'habitations à bon marché qui, moyennant le paiement d'un loyer-amortissement, bénéficie d'une promesse d'attribution à l'échéance de l'amortissement et, de ce fait, est tenu au paiement de la taxe locative et autres taxes ayant la même assiette.

Il en est de même dans le cas de logements à loyer moyen loués avec promesse d'attribution dans les mêmes conditions par une société d'habitations à bon marché.

La même obligation incombe au locataire avec promesse d'attribution d'une habitation à bon marché ou d'un logement à loyer moyen, construit par l'Office Tunisien des Logements Militaires ou par l'Office Tunisien des Logements Militaires.

ART. 4. — Chacune des déclarations visées à l'article précédent devra être établie conformément au modèle annexé au présent décret et fera notamment connaître :

1° La situation de l'immeuble;

2° L'origine de la propriété, ou s'il s'agit d'un immeuble immatriculé, le nom et le numéro du titre foncier;

3° Les nom, prénoms, domicile et nationalité du propriétaire et, s'il y a lieu, de son mandataire;

4° La description détaillée de l'immeuble, l'année de la construction, l'indication, d'une part, des occupants à titre onéreux, d'autre part des occupants à titre gratuit, à quelque titre que ce soit.

Dans le cas d'occupation à titre onéreux, la déclaration précisera le montant total des sommes annuelles effectivement payées au propriétaire.

Le propriétaire pourra, à titre indicatif, inscrire la valeur locative qu'il attribue à chacune des parties de l'immeuble.

La déclaration ainsi établie est faite sous la responsabilité du déclarant et sous peine des sanctions prévues à l'article 5 ci-après.

Elle sera vérifiée dans les conditions fixées pour l'établissement des notices prévues par l'article 9 du décret du 16 septembre 1902 (14 djoumada II 1320) et pourra, après vérification, tenir lieu de cette notice.

La Municipalité aura, en outre, le droit d'exiger de tout occupant, une attestation écrite du montant des sommes effectivement payées au propriétaire au titre d'une année d'occupation, ou pour la durée totale de cette occupation si elle est inférieure à une année.

L'attestation inexacte ainsi que le refus d'attestation rendront exigibles les pénalités prévues à l'article 5 ci-après.

ART. 5. — Toute déclaration dont les indications obligatoires seront reconnues inexactes ou incomplètes, tout défaut de déclaration dans les délais fixés à l'article 3 rendront exigibles, en sus de l'imposition normale à la taxe locative et aux taxes ayant la même assiette que la taxe locative, des cotisations supplémentaires à titre de pénalités, calculées de la manière ci-après :

1° Déclaration inexacte ou incomplète, cinq fois le supplément de droits simples qui, par l'effet du redressement de ces inexactitudes ou de la réparation de ces omissions sera exigible, au titre de la première année de la période triennale ou qui serait exigible au cas d'exemption temporaire si l'immeuble ne bénéficiait pas de cette exception.

2° Défaut de déclaration, dix fois les droits simples liquidés dans les mêmes conditions.

En aucun cas, les redevables astreints à déclaration, ne pourront, même conventionnellement, mettre à la charge de leurs locataires, les pénalités qui auront été prononcées à leur encontre.

ART. 6. — Toute disposition législative relative aux moratoires et aux prix-limites modifiant le taux des loyers entraînera, au regard de la valeur locative retenue pour l'assiette de la taxe locative et des autres taxes sur les locaux soumis à cette législation, une modification correspondante qui aura effet à partir du 1^{er} janvier si cette mesure entre en vigueur à compter de cette date, et à compter du 1^{er} janvier de l'année suivante dans les autres cas.

ART. 7. — Le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 29 mars 1958 (8 ramadan 1377).

P. Le Président de la République Tunisienne :
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation.

BAHI LADGHAM.

du.....

Adresse.....

Je soussigné

(5) Indiquer le nombre de pièces de chaque appartement de ses dépendances (hall, couloir, salle de bains, cabinet de toilette, cuisine, débarras, véranda, w.c., etc...), la composition détaillée des locaux à usage professionnel, commercial ou industriel, l'existence de soupentes, ascenseurs, cours, patios, buanderie, loges de concierge ou gardien, poulaillers, jardins, etc...; l'année de construction de l'immeuble et, le cas échéant, des agrandissements et surélévations.

(à remplir par le Service et à retirer par l'intéressé)

Date de remise ou réception.....

Zaghouan, le.....
Signature de l'agent chargé de la réception :

N.-B. — Toute inexactitude ou omission entraînera l'application des pénalités prévues par le décret du 9 octobre 1952 (19 moharem 1372).

Certifiées exactes les indications portées sur la présente déclaration.

....., le.....
Signature :

(6) Indiquer pour chaque étage séparément la surface des locaux à usage d'habitation ou^a à usage commercial ou industriel, préciser également la surface des dépendances ou des jardins.

(7) Somme totale payée annuellement par le locataire, ou payable annuellement d'après la législation en vigueur sur les moratoires (compréhendant, le cas échéant, la taxe locative de l'année précédente et tous avantages annuels en nature ou en espèce consentis par le locataire).

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

HEURES D'OUVERTURE

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances du 5 avril 1958 (15 ramadan 1377), fixant les heures de service et d'ouverture au public des bureaux des Recettes Financières et de la Trésorerie Générale.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances.

Vu le paragraphe 1er de l'article 6 du décret du 7 février 1936 (14 doul kaada 1351), relatif aux heures de travail du personnel des Administrations Centrales, tel qu'il a été modifié par les textes subséquents,

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — Les heures de travail du personnel et d'ouverture au public des Recettes Financières et de la Trésorerie Générale sont fixées ainsi qu'il suit pendant le mois de Ramadan :

	HEURES DE TRAVAIL DU PERSONNEL	HEURES D'OUVERTURE AU PUBLIC
I. — <i>Recettes Financières</i>		
Lundi, mardi, mercredi et jeudi.....	De 9 h. à 12 h. De 14 h. à 17 h. 30	De 9 h. à 12 h. De 14 h. à 17 h.
Vendredi et samedi.....	De 9 h. à 13 h. 30	De 9 h. à 13 h.
II. — <i>Trésorerie Générale</i>		
Lundi, mardi, mercredi et jeudi.....	De 9 h. à 12 h. De 14 h. à 17 h. 30	De 9 h. à 11 h. 30 De 14 h. à 16 h.
Vendredi et samedi.....	De 9 h. à 13 h. 30	De 9 h. à 12 h.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

Tunis, le 5 avril 1958.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

HÉDI NOUIRA.

SECRETARIAT D'ETAT
AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

VEHICULES AUTOMOBILES

Arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 19 mars 1958 (27 chaabane 1377), fixant les règles d'évaluation de la puissance administrative des moteurs des véhicules automobiles.

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie.

Vu le décret du 31 mai 1945 (19 djoumada II 1364), relatif aux tracteurs agricoles utilisés comme tracteurs routiers;

Vu le décret du 30 mai 1957 (1er doul kaada 1376), portant règlement sur la protection de la voie publique ainsi que sur la police du roulage et de la circulation (code de la route) et notamment les articles 106, 107, 108, 109 et 126,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — La puissance administrative des véhicules automobiles auxquels sont applicables les dispositions du titre II du décret du 30 mai 1957 (1er doul kaada 1376) (code de la route), doit être calculée d'après la formule :

$$P + K n D^3 L \omega$$

dans laquelle :

P, désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur;

n, le nombre de cylindres;

D, l'alésage en centimètres;

L, la course des pistons en centimètres;

K, un coefficient numérique égal à 0,00015;

ω , nombre de tours par seconde du moteur.

Les valeurs forfaitaires à retenir pour ω , sont les suivantes :

a) véhicules dont le poids du châssis nu, bandages compris, est inférieur ou égal à 2.250 kg. $\omega = 30$;

b) véhicules dont le poids du châssis nu, bandages compris, est supérieur à 2.250 kg. $\omega = 20$.

c) véhicules dont le poids du châssis nu, bandages compris, est compris entre 1.250 et 2.250 kg.

1° Si le châssis doit supporter une carrosserie destinée au tourisme : $\omega = 30$.

2° Si le châssis doit supporter une carrosserie destinée au transport en commun ou au transport des marchandises : $\omega = 25$.

ART. 2. — Le poids du châssis nu, bandages compris, s'entend du châssis en ordre de marche, sans carrosserie, ni ailes, et sans approvisionnement de combustible, de lubrifiant ou d'eau, mais en y comprenant les accessoires, tels que les réservoirs d'essence, accumulateurs électriques, silencieux, faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur.

ART. 3. — La puissance administrative des moteurs alimentés par gazogène, au gaz de ville, ainsi que les moteurs Diesel à 4 temps, est déterminée en multipliant par 0,7 le résultat obtenu par l'application de la formule indiquée à l'article premier.

ART. 4. — La puissance administrative des motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur auxquels sont applicables les dispositions du titre IV du Code de la Route, est évaluée en fonction de la cylindrée totale.

Elle est fixée à :

1 CV pour une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm³;

2 CV si la cylindrée est supérieure à 125 cm³ sans excéder 175 cm³;

3 CV si la cylindrée est supérieure à 175 cm³, sans excéder 250 cm³;

4 CV si la cylindrée est supérieure à 250 cm³, sans excéder 350 cm³;

5 CV si la cylindrée est supérieure à 350 cm³, sans excéder 500 cm³.

Au delà de 500 cm³, la puissance augmente d'un CV par 125 cm³ ou fraction de 125 cm³.

ART. 5. — La puissance administrative des tracteurs agricoles ou industriels et des véhicules à avant-train moteur à usage agricole et routier, est calculée d'après la formule :

$$P \pm 5,73 \times C$$

P représentant la puissance administrative et C la cylindrée du moteur, exprimée en litres.

Lorsque ces véhicules sont équipés d'un moteur diesel à deux ou quatre temps, la puissance administrative est déterminée en multipliant par le coefficient 0,7 le résultat obtenu par l'application de la formule $P \pm 5,73 \times C$, et par le coefficient 0,4 lorsqu'ils sont équipés d'un moteur semi-diesel lent à deux temps.

ART. 6. — La puissance administrative des véhicules automobiles actionnés par un moteur électrique est déterminée de la façon suivante :

Si la puissance nominale uni-horaire ou puissance que le moteur peut fournir pendant une heure sans dépasser l'échauffement admissible, ne dépasse pas 5 chevaux, la puissance administrative à inscrire sur la carte grise de ce véhicule est égale à la puissance réelle nominale du moteur (1 CV = 0,735 KW).

Pour les véhicules électriques dont la puissance nominale uni-horaire excède 5 CV, la puissance administrative est obtenue en réduisant des trois quarts la fraction de la puissance uni-horaire dépassant 5 CV.

Tunis, le 19 mars 1958.

*Le Secrétaire d'Etat au Commerce
et à l'Industrie.*

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

CODE DE LA ROUTE

Par arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 22 janvier 1958 (1^{er} redjeb 1377), valable du 16 février 1958 au 15 février 1959, M. Tidjani ben Amar ben Salem, domicilié à Téboulba, est autorisé à organiser un service public régulier de transport en commun de personnes entre Téboulba et différents marchés du Sahel.

Par arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 24 février 1958 (4 chaabane 1377), valable du 4 avril 1958 au 3 avril 1959, M. Mohamed ben M'Hamed ben Slimane, domicilié à Akouda, est autorisé à organiser un service public régulier de transport en commun de personnes entre Akouda et Sousse.

Par arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 22 janvier 1958 (1^{er} redjeb 1377), valable du 18 février 1958 au 17 février 1959, M. le Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones à Tunis, est autorisé à organiser un service public régulier de transport en commun de personnes entre Gabès, Médenine, Tatahouine, Médenine Houmt Souk et Médenine Ben Gardane.

Par arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 18 février 1958 (28 redjeb 1377), valable du 1^{er} janvier 1957 au 31 décembre 1961, MM. Sadok Debbeche, Abd-elkader Korchani et Hadj Belgacem Choulia, domiciliés à Sidi-Bou-Zid, sont autorisés à organiser un service public régulier de transport en commun de personnes entre Sidi-Bou-Zid et la région environnante.

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE

LISTE D'APTITUDE

au grade d'Adjoint Administratif, Chef de groupe

ANNEE 1957

4^e échelon :

Chedli Maouia, à compter du 1^{er} avril 1957.

Mohamed Larouchi, à compter du 1^{er} avril 1957.

2^e échelon :

Slaheddine Karkar, à compter du 1^{er} avril 1957.

Mohsen El Masmoudi, à compter du 1^{er} juillet 1957.

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES

CONVENTION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Décret n° 58-106 du 4 avril 1958 (14 ramadan 1377), portant publication de la Convention internationale du Travail n° 95 concernant la protection du salaire.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 58-46 du 2 avril 1958 (12 ramadan 1377), portant ratification de la Convention Internationale du Travail N° 95, concernant la protection du salaire;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Affaires Etrangères et aux Affaires Sociales,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le texte de la Convention internationale du Travail N° 95, concernant la protection du salaire, sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

ART. 2. — Le Secrétaire d'Etat aux Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Tunis, le 4 avril 1958 (14 ramadan 1377).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

CONVENTION 95

Convention concernant la protection du salaire, adoptée par la Conférence en sa trente-deuxième session, Genève, 1^{er} juillet 1949.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convocée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection du salaire, question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection du salaire, 1949.

ARTICLE PREMIER. — Aux fins de la présente convention, le terme « salaire » signifie, quels qu'en soient la dénomination ou le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés par accord ou par la législation nationale, qui sont dus en vertu d'un

contrat de louage de services, écrit ou verbal, par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus.

ART. 2. — 1. La présente convention s'applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable.

2. L'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, là où de telles organisations existent et y sont directement intéressées, pourra exclure de l'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention, les catégories de personnes qui travaillent dans des circonstances et dans des conditions d'emploi telles que l'application de l'ensemble ou de certaines desdites dispositions ne conviendrait pas, et qui ne sont pas employées à des travaux manuels ou qui sont employées à des services domestiques ou à des occupations analogues.

3. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l'application de la présente convention en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute catégorie de personnes qu'il se propose d'exclure de l'application de l'ensemble ou de l'une des dispositions de la convention conformément aux termes du paragraphe précédent. Par la suite, aucun Membre ne pourra procéder à des exclusions, sauf en ce qui concerne les catégories de personnes ainsi indiquées.

4. Tout Membre ayant indiqué dans son premier rapport annuel les catégories de personnes qu'il se propose d'exclure de l'application de l'ensemble ou de l'une des dispositions de la présente convention doit indiquer, dans ses rapports ultérieurs, les catégories de personnes pour lesquelles il renonce au droit de recourir aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, et tout progrès qui pourrait avoir été effectué en vue de l'application de la présente convention à ces catégories de personnes.

ART. 3. — 1. Les salaires payables en espèces seront payés exclusivement en monnaie ayant cours légal, et le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal sera interdit.

2. L'autorité compétente pourra permettre ou prescrire le paiement du salaire par chèque tiré sur une banque ou par chèque ou mandat postal, lorsque ce mode de paiement est de pratique courante ou est nécessaire en raison de circonstances spéciales, lorsqu'une convention collective ou une sentence arbitrale le prévoit ou lorsque, à défaut de telles dispositions, le travailleur intéressé y consent.

ART. 4. — La législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales peuvent permettre le paiement partiel du salaire en nature dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l'industrie ou de la profession en cause. Le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles ne sera admis en aucun cas.

2. Dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures appropriées seront prises pour que :

a) les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt;

b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable.

ART. 5. — Le salaire sera payé directement au travailleur intéressé, à moins que la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale n'en dispose autrement ou que le travailleur intéressé n'accepte un autre procédé.

ART. 6. — Il est interdit à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

ART. 7. — 1. Lorsqu'il est créé, dans le cadre d'une entreprise, des économats pour vendre des marchandises aux travailleurs ou des services destinés à leur fournir des prestations, aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs intéressés pour qu'ils fassent usage de ces économats ou services.

2. Lorsqu'il n'est pas possible d'accéder à d'autres magasins ou services, l'autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l'employeur ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice mais dans l'intérêt des travailleurs intéressés.

ART. 8. — 1. Des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale.

2. Les travailleurs devront être informés, de la façon que l'autorité compétente considérera comme la plus appropriée, des conditions et des limites dans lesquelles de telles retenues pourront être effectuées.

ART. 9. — Est interdite toute retenue sur les salaires dont le but est d'assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à un intermédiaire quelconque (tel qu'un agent chargé de recruter la main-d'œuvre) en vue d'obtenir ou de conserver un emploi.

ART. 10. — 1. Le salaire ne pourra faire l'objet de saisie ou de cession que selon les modalités et dans les limites prescrites par la législation nationale.

2. Le salaire doit être protégé contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l'entretien du travailleur et de sa famille.

ART. 11. — 1. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise, les travailleurs employés dans celle-ci auront rang de créanciers privilégiés soit pour les salaires qui leur sont dus au titre de services fournis au cours d'une période antérieure à la faillite ou à la liquidation et qui sera prescrite par la législation nationale, soit pour les salaires qui ne dépassent pas un montant prescrit par la législation nationale.

2. Le salaire constituant une créance privilégiée sera payé intégralement avant que les créanciers ordinaires ne puissent revendiquer leur quote-part.

3. L'ordre de priorité de la créance privilégiée constituée par le salaire, par rapport aux autres créances privilégiées, doit être déterminé par la législation nationale.

ART. 12. — 1. Le salaire sera payé à intervalles réguliers. A moins qu'il n'existe d'autres arrangements satisfaisants qui assurent le paiement du salaire à des intervalles réguliers, les intervalles auxquels le salaire doit être payé seront prescrits par la législation nationale ou fixés par une convention collective ou une sentence arbitrale.

2. Lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire dû sera effectué conformément à la législation nationale, à une convention collective ou à une sentence arbitrale, ou, à défaut d'une telle législation, d'une telle convention ou d'une telle sentence, dans un délai raisonnable, compte tenu des dispositions du contrat.

ART. 13. — 1. Le paiement du salaire, lorsqu'il est fait en espèces, sera effectué les jours ouvrables seulement, et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, à moins que la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale n'en dispose autrement ou que d'autres arrangements dont les travailleurs intéressés auront eu connaissance paraissent plus appropriés.

2. Le paiement du salaire est interdit dans les débits de boissons ou autres établissements similaires et, si la prévention des abus l'exige, dans les magasins de vente au

détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu'il s'agit de personnes occupées dans lesdits établissements.

ART. 14. — S'il y a lieu, des mesures efficaces seront prises en vue d'informer les travailleurs d'une manière appropriée et facilement compréhensible :

- a) des conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu'ils ne soient affectés à un emploi ou à l'occasion de tous changements dans ces conditions;
- b) lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier.

ART. 15. — La législation donnant effet aux dispositions de la présente convention doit :

- a) être portée à la connaissance des intéressés;
- b) préciser les personnes chargées d'en assurer l'exécution;
- c) prescrire des sanctions appropriées en cas d'infraction;
- d) prévoir, dans tous les cas où il y a lieu, la tenue d'états suivant une forme et une méthode appropriées.

ART. 16. — Les rapports annuels qui doivent être présentés aux termes de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail contiendront des renseignements complets sur les mesures donnant effet aux dispositions de la présente convention.

ART. 17. — 1. Lorsque le territoire d'un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population ou de l'état de leur développement, l'autorité compétente estime impraticable d'appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où de telles organisations existent, exempter lesdites régions de l'application de la convention, soit d'une manière générale, soit avec les exceptions qu'elle juge appropriées à l'égard de certaines entreprises ou de certains travaux.

2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l'application de la présente convention en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d'avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons pour lesquelles il se propose d'avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu'il aura ainsi indiquées.

3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit reconsidérer, à des intervalles n'excédant pas trois années et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où de telles organisations existent, la possibilité d'étendre l'application de la présente convention aux régions exemptées en vertu du paragraphe 1.

4. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions, et tout progrès qui pourra avoir été effectué en vue de l'application progressive de la présente convention dans de telles régions.

ART. 18. — Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

ART. 19. — 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

ART. 20. — 1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail,

conformément au paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, devront faire connaître :

- a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
- b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
- c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
- d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l'égard desdits territoires.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 22, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

ART. 21. — 1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 22, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d'une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.

ART. 22. — 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

ART. 23. — 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des

Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

ART. 24. — Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

ART. 25. — A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

ART. 26. — 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 22 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

ART. 27. — Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Décret n° 58-107 du 4 avril 1958 (14 ramadan 1377), portant publication de la Convention internationale du Travail N° 106 concernant le repos hebdomadaire dans le commerce et dans les bureaux.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 58-39 du 2 avril 1958 (12 ramadan 1377), portant ratification de la Convention internationale du Travail N° 106, relative au repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Affaires Etrangères et aux Affaires Sociales,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le texte de la Convention internationale du Travail N° 106 concernant le repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

ART. 2. — Le Secrétaire d'Etat aux Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Tunis, le 4 avril 1958 (14 ramadan 1377).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL CONVENTION 106

Convention concernant le repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux, adoptée par la Conférence à sa quarantième session, Genève, 26 juin 1957.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d'Administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 1957, en sa quarantième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adoptée, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent cinquante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 :

ARTICLE PREMIER. — Pour autant qu'elles ne seront pas mises en application, soit par les soins d'organismes officiels de fixation des salaires, soit par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales, soit de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée en raison des conditions nationales, les dispositions de la présente convention devront être appliquées par voie de législation nationale.

ART. 2. — La présente convention s'applique à tout le personnel y compris les apprentis, des établissements, institutions ou administrations ci-dessous, qu'ils soient publics ou privés :

a) les établissements commerciaux;

b) les établissements, institutions et administrations dont le personnel est occupé principalement à un travail de bureau, y compris les bureaux des professions libérales;

c) dans la mesure où les personnes intéressées ne sont pas occupées dans des établissements visés par l'article 3 ni soumises à la réglementation nationale ou à d'autres dispositions régissant le repos hebdomadaire dans l'industrie, les mines, les transports ou l'agriculture :

i) les services commerciaux de tout autre établissement;

ii) les services de tout autre établissement dans lesquels le personnel est occupé principalement à un travail de bureau;

iii) les établissements revêtant un caractère à la fois commercial et industriel.

ART. 3. — 1. La présente convention s'appliquera également au personnel de ceux des établissements suivants que les Membres ratifiant la convention énuméreront dans une déclaration accompagnant leur ratification :

a) les établissements, institutions et administrations fournissant des services d'ordre personnel;

b) les postes et les services de télécommunications;

c) les entreprises de presse;

d) les entreprises de spectacles et de divertissements publics.

2. Tout Membre qui ratifie la présente convention pourra, par la suite, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration indiquant qu'il accepte les obligations de la convention pour des établissements énumérés au paragraphe précédent, qui n'auraient pas éventuellement été mentionnés dans une déclaration antérieure.

3. Tout Membre ayant ratifié la présente convention devra indiquer, dans ses rapports annuels à soumettre en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, dans quelle mesure il a donné suite ou se propose de donner suite aux dispositions de la convention en ce qui concerne ceux des établissements cités au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas couverts par une déclaration faite conformément aux paragraphes 1 ou 2, et quels sont les progrès qui ont été réalisés en vue de l'application progressive de la convention à ces établissements.

ART. 4. — 1. Lorsqu'il sera nécessaire, des dispositions appropriées seront prises pour déterminer la ligne de démarcation entre les établissements auxquels s'applique la présente convention et les autres établissements.

2. Dans tous les cas où il n'apparaît pas certain que la présente convention s'applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, la question sera tranchée, soit par l'autorité compétente après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressés, s'il en existe, soit selon toute autre méthode conforme à la législation et à la pratique nationales.

ART. 5. — L'autorité compétente ou l'organisme approprié, dans chaque pays, pourra exclure du champ d'application de la présente convention :

- a) les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l'employeur, pour autant qu'ils ne sont pas des salariés ou ne peuvent être considérés comme tels;
- b) les personnes occupant un poste de direction élevé.

ART. 6. — 1. Toutes les personnes auxquelles s'applique la présente convention auront droit, sous réserve des dérogations prévues par les articles suivants, à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.

2. La période de repos hebdomadaire sera, autant que possible, accordée en même temps à toutes les personnes intéressées d'un même établissement.

3. La période de repos hebdomadaire coïncidera, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région.

4. Les traditions et les usages des minorités religieuses seront respectés dans toute la mesure du possible.

ART. 7. — 1. Lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l'établissement, l'importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l'application des dispositions de l'article 6, des mesures pourront être prises, par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, pour soumettre, le cas échéant, des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d'établissements comprises dans le champ d'application de la présente convention à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente.

2. Les personnes auxquelles s'appliquent ces régimes spéciaux auront droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d'une durée totale au moins équivalente à la période prévue à l'article 6.

3. Les dispositions de l'article 6 s'appliqueront toutefois au personnel employé dans celles des branches d'un établissement soumis à des régimes spéciaux qui, si elles étaient autonomes, seraient soumises aux dispositions.

4. Toute mesure portant sur l'application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article devra être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés, s'il en existe.

ART. 8. — 1. Des dérogations temporaires, totales ou partielles (y compris des suspensions ou des diminutions de repos), aux dispositions des articles 6 et 7, pourront être autorisées dans chaque pays, soit par l'autorité compétente, soit selon toute autre méthode approuvée par l'autorité compétente et conforme à la législation et à la pratique nationales :

a) en cas d'accident, survenu ou imminent, et en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse ne soit apportée au fonctionnement normal de l'établissement;

b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières, pour autant que l'on ne puisse normalement attendre de l'employeur qu'il ait recours à d'autres mesures;

c) pour prévenir la perte de marchandises périssables.

2. Lorsqu'il s'agira de déterminer les cas dans lesquels les dérogations temporaires pourront être accordées en application des dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe précédent, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés seront consultées, s'il en existe.

3. Lorsque des dérogations temporaires auront été appliquées dans les conditions prévues par le présent article, un repos compensatoire, d'une durée totale au moins égale à celle de la période minimum prévue à l'article 6, sera accordé aux intéressés.

ART. 9. — Dans la mesure où la réglementation des salaires est fixée par la législation ou dépend des autorités administratives, aucune réduction du revenu des personnes visées par la présente convention ne devra résulter de l'application des mesures prises en conformité avec la convention.

ART. 10. — 1. Des mesures appropriées seront prises pour assurer la bonne application des règles ou dispositions relatives au repos hebdomadaire, par une inspection adéquate ou par d'autres moyens.

2. Si les moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions de la présente convention le permettent, l'application effective des dispositions sera assurée par l'institution d'un système de sanctions adéquat.

ART. 11. — Tout Membre qui ratifie la présente convention fournira, dans ses rapports annuels à soumettre en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail :

a) des listes des catégories de personnes et des catégories d'établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévus à l'article 7;

b) des renseignements sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées en application des dispositions de l'article 8.

ART. 12. — Aucune des dispositions de la présente convention n'affectera une loi, une sentence, une coutume ou un accord qui assure des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention.

ART. 13. — L'application des dispositions de la présente convention pourra être suspendue dans tout pays, par ordre du gouvernement, en cas de guerre ou en cas d'événements présentant un danger pour la sécurité nationale.

ART. 14. — Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

ART. 15. — 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

ART. 16. — 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

ART. 17. — 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

ART. 18. — Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

ART. 19. — Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

ART. 20. — 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

ART. 21. — Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et Communications

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

COMMISSIONS DE LIQUIDATION DES HABOUS

Décret du 18 juillet 1957 (20 doul hidja 1376), portant abolition du régime des habous.

GOVERNORAT DE GAFSA

Il ressort de la demande N° 60, en date du 3 février 1958, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Habous à Gafsa, que la fondation Sidi Slama, sise à Ksar-Gafsa, se compose des biens suivants : 1° la totalité du jardin Hammi à Gafsa; 2° trois quarts d'heure d'eau de la source Tortebeche; 3° trois pieds (?) à Jannet Barkète, forêt d'El Ksar; 4° un groupe de palmiers (?) à Jannet Traïed, forêt d'El Ksar; 5° cinq groupes à Jannet Regaïa, à la dite forêt; 6° un groupe à Sanbat Jannet Alalgha, au même lieu; 7° la totalité du jardin Ben Frej, même lieu; 8° les deux tiers de Jannet Rogâa, forêt de Rogâa, à Gafsa; 9° trois pieds d'oliviers à Jannet Sigane, forêt d'El Ksar; 10° un groupe d'oliviers à Jannet Saouaf, à Ksar; 11° trois pieds d'oliviers à Jannet Krine, propriété des héritiers Mechri Longo; 12° un groupe à Bostane Hachani, propriété Lakhthar ben Salah; 13° 3 pieds d'oliviers à Bou Hmad, propriété des héritiers Brahim ben Abidi; 14° la totalité de Jannet Bekira, forêt d'El Ksar; 15° la totalité de Boustane Balloun; 16° la moitié de Jannet Ouelja.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

Il ressort de la demande N° 61, en date du 1^{er} février 1958, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Habous, à Gafsa, que la fondation Zine Labidine ben Frej Ahmed Seghir, sise à Gafsa, se compose des biens suivants : 1° la totalité de Jannet Hallouf, à la forêt de Gafsa; 2° le quart d'une maison d'habitation à Gafsa.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

Il ressort de la demande N° 62, en date du 1^{er} février 1958, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Ha-

bous à Gafsa, que la fondation Ahmed ben Haj Brahim Kid, sise à Gafsa, se compose des biens suivants : 1° la totalité de Jannet Regaïa; 2° 15 kirats de Jannet Moulou; 3° la totalité de Senbat Tebsi; 4° la moitié de Salune Kida; 5° 19 kirats d'une maison d'habitation située près de Sidi El Guerai, à Gafsa.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

Il ressort de la demande N° 64, en date du 1^{er} février 1958, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Habous à Gafsa, que la fondation Mohamed Bouzid Sfaxi, sise à Gafsa, se compose des biens suivants : la totalité d'une maison située au quartier Bab Jebel, près de Dar Sahbi, à Gafsa.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

Il ressort de la demande N° 65, en date du 4 février 1958, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Habous à Gafsa, que la fondation Haj Abd El Kader Guerabi, sise à Gafsa, se compose des biens suivants : 1° 11 kirats des grands oliviers de Jannet El Alouthi; 2° 5 kirats et 1/2 des jeunes oliviers de la dite propriété; 3° la moitié de Jannet Tabat-Ramla, complantée d'oliviers, de figuiers de Barbarie et de quelques palmiers; 4° la moitié de Jannet Guarabi Seghir en co-propriété avec Belgacem ben Mechri, à la forêt de Gafsa.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

Il ressort de la demande N° 66, en date du 5 février 1958, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Habous à Gafsa, que la fondation Mohamed ben Haj Belgacem Kniraï, sise à Gafsa, se compose des biens suivants : 1° la moitié de Jannet El Caïd, à la forêt de Gafsa; 2° les 2/3 indivis de divers jardins à Zekak el Hassa; 3° la moitié indivise d'« Ettoubia », même lieu; 4° le 1/8 de Jannet Sidi Regima, à la forêt de Sabbakh; 5° le 1/4 de Jannet Korbôa, à Zekak el Hassa; 6° la totalité du jardin dit Emresbakh, forêt de Gafsa; 7° les 3/5 de la plantation clôturée (trida) Dlideara, à Jabr Barzi; 8° la totalité de la « trida » de Ders et Hifra, à Jabr Jenah, forêt de Gafsa; 9° la totalité de la maison sise à Bab Jebel, à Gafsa.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

Il ressort de la demande N° 67, en date du 30 janvier 1958, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Habous à Gafsa, que la fondation Kacem ben Mohamed Farâa Abd Allah Seghir, sise à Gafsa, se compose des biens suivants : 1° la moitié du jardin Kacem, à Jabr Torteela, complanté d'oliviers, palmiers et arbres fruitiers; 2° la totalité de la maison sise à Sidi Mansour par Douali-Gafsa.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

Il ressort de la demande N° 68, en date du 3 février 1958, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Habous à Gafsa, que la fondation Cheikh Hemida Rachdi, sise à Gafsa et Ksar, se compose des biens suivants : 1° huit kirats indivis de Jenane Bouchaâbane; 2° 8 kirats indivis de Jannet Trouje; 3° 9 kirats indivis de Boustane Rachdi, à la forêt d'El Ksar; 4° les 3/4 indivis de la totalité de Boustane Laghèche; 5° les 3/4 indivis de la totalité de Jannet Kahlane; 6° les 3/4 indivis de Jannet Trida; 7° 4 kirats indivis de Jannet Ali Rachdi; 8° 6 kirats indivis de Jannet Alidounia; 9° 5 kirats et 1/4 de kirat de Jannet Sanbate; 10° 17 kirats indivis de Jannet Sanbate ben Yaâkoube, à la forêt de Gafsa.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

Il ressort de la demande N° 69, en date du 8 février 1958, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Habous à Gafsa, que la fondation Abd Allah ben Haj Abd Allah, sise à Gafsa, se compose des biens suivants : la totalité de la maison d'habitation dite Dar Abd Allah ben Haj, composée de cinq pièces et la boutique y attenante donnée en location à Amor Chaâbane, sise à Gafsa Sud.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

Il ressort de la demande N° 70, en date du 8 février 1958, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Habous à Gafsa, que la fondation Cheikh Sidi Abd El Melek, sise à Ksar Gafsa, se compose des biens suivants : 1° une médersa composée de dix pièces pour le logement des étudiants, sise à Ksar Gafsa; 2° la totalité de Jannet Kââ-Zir, à Jarre El Ksar; 3° la totalité de Jannet Radhia, au dit Jarre.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

Il ressort de la demande N° 72, en date du 13 février 1958, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Habous à Gafsa, que la fondation Ahmed ben Salah ben Abd Allah Houmi, sise à Gafsa, se compose des biens suivants : 1° la totalité de Jannet Bouhaoual, à Jarre Terik; 2° la totalité de Jannet Dhahr Hemar, à Jarre Baya; 3° le 1/4 et le 1/8 de Jenane Gheroure, à Jarre Rokba; 4° le 1/4 de Jannet Ben Mellegue, à Jarre Baya, le tout à la forêt de Gafsa.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

Il ressort de la demande N° 73, en date du 12 février 1958, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Habous à Gafsa, que la fondation Haj Ahmed Khedim Allah, sise à Ksar Gafsa, se compose des biens suivants : 1° la totalité d'El Hofra avec six heures d'eau de la source Zaâlanit; 2° la moitié de Jannet Mahbouba; 3° la totalité de Jannet Radhia; 4° la moitié de Jannet Bouchnana Sud; 5° la moitié de Jannet Bouchnana Nord; 6° les 2/5 des grands oliviers et le 1/5 des jeunes oliviers de Jannet Naccour; 7° la moitié de Jannet Ghars dit Lahiet Maâza; 8° la moitié des jeunes oliviers de Jannet Jouarat avec la totalité des gands oliviers; 9° la totalité de Jannet Tarrana; 10° la totalité de Saniet Saâdna; 11° la totalité de Jannet Haddad; 12° la totalité de Jannet Ayed; 13° la totalité de Jannet Rogaâte; 14° la totalité de Jannet Trayd; 15° la totalité de Jannet Bouchebal; 16° la totalité de Jannet Reguiâa; 17° la totalité de Jannet Metaâ-El Meragaâ; 18° la totalité de Jannet Henchir el Aloui; 19° la totalité de Jannet Henchir Soufli; 20° la totalité de Jannet El Ghars dit Majoura; 21° Jannet Ben Othman, la totalité des grands oliviers et la moitié des jeunes oliviers; 22° la totalité de Jannet Khanouze Merabet; 23° terrain nu avec deux pieds d'oliviers dit Ghedir Ouhichi; 24° terrain nu avec divers pieds d'oliviers, à Jarre Nail et la moitié de Bouchegar; 25° la moitié de Jannet Boustane, le tout situé à la forêt de Ksar Gafsa.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

AVIS

(Application des dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune de Zéramdine a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement général des immeubles construits imposables pendant la période quinquennale 1957-1961 sont déclarées provisoirement closes.

Il les invite à prendre connaissance à la Municipalité des articles du rôle afférents à leurs immeubles et à formuler, s'il y a lieu, par écrit, leurs réclamations auprès de la Commission de révision.

Un délai d'un mois partant du jour de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.

Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.

AVIS

(Application des dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune de Midoun a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement général des immeubles construits imposables pendant la période quinquennale 1957-1961 sont déclarées provisoirement closes.

Il les invite à prendre connaissance à la Municipalité des articles du rôle afférents à leurs immeubles et à formuler, s'il y a lieu, par écrit, leurs réclamations auprès de la Commission de révision.

Un délai d'un mois partant du jour de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.

Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

NEGOCIATION DES VALEURS MOBILIERES

Additif à la liste des intermédiaires agréés pour la négociation des valeurs mobilières en Tunisie, publiée dans le Journal Officiel Tunisien du 27 mars 1956. (Application des dispositions du décret et de l'arrêté du 23 avril 1945).

En exécution des dispositions du décret et de l'arrêté du 23 avril 1945, relatif à la négociation des valeurs mobilières en Tunisie, l'autorisation habilitant l'Union Financière et Technique de Tunisie à exercer son activité d'intermédiaire sur le territoire de la Tunisie est prorogée d'une durée de cinq ans à compter du 16 mars 1958.

AVIS

de mise en recouvrement des rôles de la Contribution Personnelle d'Etat (années 1957 et antérieures) et de l'Impôt sur les Traitements, Salaires, Pensions et Rentes Viagères (années 1956 et antérieures).

Le Secrétaire d'Etat aux Finances a mis en recouvrement des rôles de Contribution Personnelle d'Etat et d'Impôt sur les traitements, Salaires, Pensions et Rentes Viagères concernant les recettes ci-après :

NATURE de la Recette	VILLE	ROLES
Enregistrement municipal	Kairouan	5° rôle. Ex. 57-58
Enregistrement municipal	Sousse	2° rôle. Ex. 57-58
Enregistrement municipal	Sfax	5° rôle. Ex. 57-58
Enregistrement A.C.....	Sousse	3° rôle. Ex. 57-58
Enregistrement.....	Sfax	7° rôle. Ex. 57-58

Ces rôles ont été déposés dans les bureaux des Receveurs chargés du recouvrement des Impôts Directs où tous les intéressés sont admis à en prendre connaissance.

Le présent avis est donné en vue :

1° de faire couvrir les délais de la prescription édictée par le décret du 14 septembre 1903 au profit des redevables, sous réserves de la faculté pour le Trésor d'interrompre la dite prescription par les procédures indiquées au décret susvisé;

2° de faire couvrir le délai de 3 mois prévu par l'article 2 du décret du 10 janvier 1938 et l'article 29 du décret du 29 mars 1945 et à l'expiration duquel ne seront plus admises les réclamations concernant la cotisation à la Contribution Personnelle d'Etat et à l'impôt sur les Traitements, Salaires, Pensions et Rentes Viagères.

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODOES

(Décret du 27 mars 1919),
modifié par décret du 30 décembre 1925

Avis au public

Aec N° 191

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Service des Mines, le 7 mars 1958, les Fils d'Emmanuel Nunez, S. A. R. L., demeurant à Tunis, 34, rue de Marseille, agissant pour leur compte, sollicitent l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande, à Tunis, rue de Marseille, n° 34, un établissement classé de 2° catégorie, consistant en une fabrique mécanique de sacs en papier.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté, seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat au Commerce et à l'Industrie), le Gouverneur de Tunis et Banlieue ou le Président de la Municipalité de Tunis, pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

Aec N° 193

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Service des Mines, le 7 mars 1958, la S.E.R.E.P.T., demeurant à Tunis, 6, rue René Caillé, agissant pour son compte, sollicite le renouvellement de l'autorisation accordée par arrêté M. N° 145 du 1^{er} avril 1957 pour l'exploitation à Sidi-Toui, Gouvernorat de Médenine, Délégation de Ben-Gardane, d'un établissement classé de 1^{re} catégorie, consistant en un dépôt d'explosifs de 80 unités poids.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté, seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat au Commerce et à l'Industrie) ou le Gouverneur de Médenine, pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat.

Aec N° 194

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Service des Mines, le 7 mars 1958, la Société des Recherches et d'Exploitation des Pétroles en Tunisie (S.E.R.E.P.T.), demeurant à Tunis, 6, rue René Caillé, agissant pour son compte, sollicite le renouvellement de l'autorisation accordée par arrêté M. N° 742 du 14 décembre 1954 pour l'exploitation à Bir-Soltane (Gouvernorat de Gabès), d'un établissement

classé de 1^{re} catégorie, consistant en un dépôt fixe d'explosifs pouvant contenir 150 unités poids.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté, seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat au Commerce et à l'Industrie) ou le Gouverneur de Gabès, pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat.

SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT

AVIS DE RECRUTEMENT

Le Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat se propose de recruter, à titre essentiellement précaire et révo- cable, un agent temporaire de la catégorie « A ».

Les candidats doivent être de nationalité tunisienne, titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent.

Les intéressés devront adresser leur demande accompagnée de toutes justifications utiles les concernant, dans un délai de quinze jours, à compter de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, au Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat (Division I — Personnel), avenue du Docteur Conseil, Tunis.

SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE

AVIS DE RECRUTEMENT

Le Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale se propose de procéder au recrutement d'un agent temporaire de la catégorie « A » pour exercer les fonctions de rédacteur.

Les candidats et les candidates à cet emploi doivent posséder la nationalité tunisienne depuis cinq ans, être âgés d'au moins 18 ans et être titulaires de l'un des diplômes suivants :

- licence en Droit;
- baccalauréat en Droit.

Les demandes doivent être adressées par écrit, avec pièces justificatives, au Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale, Service du Personnel, 15 jours au plus tard après la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

REQUISITION N° 26.836

GOUVERNORAT DU CAP BON

Suivant réquisition n° 26.836, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 2 avril 1958, M. Ahmed Hamza, Tunisien, avocat, demeurant à Tunis, 2, avenue de Carthage, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Saniat Fathallah », consistant en une parcelle de terre renfermant quelques grenadiers, située à Zaouiat Djedidi (Beni Khalled), Gouvernorat du Cap Bon, Justice cantonale de Soliman, d'une contenance d'un hectare environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Saniat Fathallah I »;
- b) Qu'elle est la propriété des :
 - 1° Requérant, pour 2/16èmes;
 - 2° Habib ben Mohammed ben Hadj Larbi, demeurant à Beni Khalled, pour 4/16èmes;
 - 3° Ezzeddine ben Mohammed ben Hadj Maarouf Djedidi, demeurant à Hammamet, pour 5/16èmes;

4° M'hammed ben Mohammed ben Hadj Maarouf Djedidi, demeurant à Hammamet, pour 5/16èmes;

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel, autre qu'une mogharsa au profit de M. Mohammed ben Hadj Larbi El Gharbi;

d) Qu'elle est limitée :

Au sud : Locciero; réquisition n° 25.465;

A l'est : un chemin;

Au nord : héritiers Mohammed ben Larbi;

A l'ouest : habous Hassine El Hammami.

REQUISITION N° 56.980

GOUVERNORAT DE BEJA

Suivant réquisition n° 56.980, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 27 mars 1958, M. Ahmed ben Mohammed ben Sadok El Mestiri, Tunisien, agriculteur, demeurant à Saint-Henri, faisant élection de domicile en l'étude Maître J. Nizard, avocat, 16, rue des Tanneurs, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Henchir El Guennara », consistant en terres de labours, située à Medjez-el-Bab, à 4 km. de Chaouach, Gouvernorat de Béja, Justice cantonale de Medjez-el-Bab, d'une contenance de 200 ha. 57 a. 83 ca.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée : « Si El Anani »;

b) Qu'elle est sa propriété exclusive;

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;

d) Qu'elle est limitée :

Au nord : Oued Ettine;

Au sud : le Djebel Baten Selama;

A l'ouest : Oued Doura.

REQUISITION N° 56.981

GOUVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition n° 56.981, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 28 mars 1958, M. Mohammed ben Hassouna Gachème, Tunisien, comptable, demeurant à Sousse, rue Souk El Caid, impasse n° 49, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en une olivette, située à Sousse (Bouhassina), Gouvernorat de Sousse, Justice cantonale de Sousse, d'une contenance de 1.000 mètres carrés environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée : « Samira V »;

b) Qu'elle est sa propriété exclusive;

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;

d) Qu'elle est limitée :

Au sud : le Service des Eaux du Sahel;

A l'est : sur une partie, les héritiers Ben Hadj Yahia et sur le restant, les héritiers Mohammed Rai;

Au nord : sur une partie, Sadok ben Sliman et sur le restant, la réquisition n° 50.048 Titre 201.141 et un chemin;

A l'ouest : le requérant et son frère Hadj Mohammed ben Hassouna Gachème.

REQUISITION N° 56.982

GOUVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition n° 56.982, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 29 mars 1958, M. Ahmed ben Ali Menasser, Tunisien, industriel, demeurant à Mahdia, faisant élection de domicile à Sousse, chez Maître Robert F. Boujenah, place de l'Indépendance, n° 3, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Er Remal », consistant en bâtiments à usage d'hôtel avec parc, située à Mahdia, angle des avenues Habib Bourguiba et Béchir Sfar, Gouvernorat de Sousse, Justice cantonale de Mahdia, d'une contenance de 18 ares environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée : « Habib 18 »;

b) Qu'elle est sa propriété et celle de son frère Mohammed par moitié entre eux;

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;

d) Qu'elle est limitée :

Au sud : la route caillassée dite avenue Béchir Sfar;

A l'est : route empierrée dite avenue Habib Bourguiba;

Au nord : route empierrée, prolongement des avenues Béchir Sfar et Habib Bourguiba;

A l'ouest : William Violante anciennement et actuellement Ahmed ben Cheikh Hamouda.

REQUISITION N° 56.983

GOUVERNORAT DE BEJA

Suivant réquisition n° 56.983, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 2 avril 1958, M. Mohammed ben Mohammed ben Hamida El Mestiri et son frère Ali dit Aleya, Tunisiens, agriculteurs, faisant élection de domicile chez Maître Joseph Nizard, avocat à Tunis, 16, rue des Tanneurs ont demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en terres de labours, située à Medjez-el-Bab, à 4 km. de Chaouach, Gouvernorat de Béja, Justice cantonale de Medjez-el-Bab, d'une contenance de 217 ha. 14 a. 8 ca.

Les requérants déclarent :

a) Que cette propriété doit être dénommée : « Henchir Bir El Abiod »;

b) Qu'elle est la propriété des :

A) des deux requérants et leurs frères et sœurs : Mehammed, Fradj, Zohra (veuve Abdelaziz Enifer), Fatma (épouse Chadli ben Manoubi Dargouth) et Souad (épouse Tahar ben Azzeddine);

B) leurs neveux, les enfants de Mohammed ben Salah Ladjimi, à savoir :

Khaled El Radhi, Mohammed Aziz, Mohamed Habib, Salah et Nabiha, épouse Habib ben Belhassen Lasram;

C) les consorts Taje, à savoir :

1° Naceur ben Cherif Taje;

2° sa sœur Fatma, épouse Chadli ben Ghachem;

3° leur sœur Assia, veuve Abdellatif El Meddeb;

4° leur sœur Zakia, épouse M'Hammed ben Mohammed El Mestiri;

5° Aziza dite Zohra bent Tijani ben Cherif Taje, épouse Mostefa Doulati;

6° sa sœur Dalenda, épouse El Arbi Taje;

7° leur frère Habib;

8° leur frère Abdelaziz;

9° El Arbi ben Mohammed ben Cherif Taje;

10° son frère Cherif dit Hamadi;

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;

d) Qu'elle est limitée :

Au nord : Oued Ettine;

Au sud : le Djebel dit Baten Selama;

A l'est : Naceur Taje et consorts;

A l'ouest : Ahmed El Mestiri.

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE-ENQUETE

GOUVERNORAT DU KEF

1. — Suivant procès-verbal dressé par M. Boussena Gharbi, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage enquête de la propriété appelée : « Ouakf Sidi Mohammed Laid II », dont l'immatriculation a été demandée par M. le Cheikh Tidjani, Ahmed ben Mohamed ben Hadj Ali, pour la fondation habous Sidi Mohammed Laid Tidjani, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 55.793, déposée le 12 novembre 1952, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 25 novembre 1952.

Les opérations ont été closes définitivement le 3 décembre 1955. La propriété bornée consiste en terres propres aux labours et à l'ensemencement, d'une contenance dénoncée de mille hectares environ.

Contrairement aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation, l'immeuble ne se trouve pas seulement dans le cheikhât de la Merja, mais aussi dans les cheikhâts d'Ellès, de Bou-Sliira et Maiza, Délégation du Sers.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Ilot I :

Au nord-est : Ouakf Salah ben Abdallah Rezgui;

Au sud-est : Belgacem ben Abdallah ben Taïeb, Mohamed ben M'Hamed, Salah ben Zina, Belgacem ben Abdallah ben Taïeb; El Hadj Mohamed ben Ounis ben Groun;

Au sud-ouest : El Hadj Mohamed ben Ounis ben Groun; héritiers El Hadj Lakhdar ben Ghrib El Ayari;

Au nord-ouest : Belgacem ben Abdallah.

Ilot II :

Au nord-ouest : El Hadj Mohammed ben Ounis ben Groun; Belgacem ben Abdallah ben Taïeb; Salah ben Zina; Mohamed ben M'Hamed; El Adel ben Labidi ben Nasr; Ouakf Salah ben Abdallah Rezgui; Mohamed Salah ben Laïd ben Nasr;

A l'est : héritiers M'Hamed ben Belgacem ben M'Hamed Ouled Saïd ben Ammar ben El Hadj Mohamed; héritiers Amor ben Abdallah;

Au sud-est : Béchir ben Ali El Mekki;

Au sud-ouest : Youssef ben Brahim ben Aleya Rayach; El Hadj Mohamed ben Ounis ben Groun; Mohamed ben Ali Salah;

Ilot III :

Au nord : Tahar ben Belgacem ben Taïeb; Azzouz ben Mohamed ben Hassine; Brahim ben Ayed;

A l'est : Tahar ben Belgacem ben Taïeb; Azzouz ben Mohamed ben Hassine; Larbi ben Ahmed ben Mohamed Salah El Ferchichi;

Au sud : Larbi ben Ahmed ben Mohamed Salah El Ferchichi; Ouled Khlifa;

A l'ouest : M'Barek ben Mohamed ben M'Barek; Hassen ben Boubaker ben Ali El Aouri; El Hedi ben Hassine ben Ahmed Chaouachi El Aouri; Salah ben Ahmed ben Ali Sghaïer El Aouri; Azzouz ben Mohamed ben Hassine; Tahar ben Belgacem ben Taïeb; Hamouda ben Ali ben Mahmoud El Aouri.

Ilot IV :

Au nord : Larbi ben Ahmed ben Mohamed Salah Ferchichi; Azzouz ben Mohamed ben Hassine; Brahim ben Ayed; habous Ahmed ben El Hadj M'Hamed El Amri; héritiers Ali et Lakhdar ben Ali ben Salah ben El Amri; habous Ahmed ben El Hadj M'Hamed El Amri; El Habib ben Ayachi ben Arfa; Ahmed ben Taïeb ben Ali Saadi; héritiers Es-Saadi; héritiers Mohamed ben Nasr; Ali ben Mohamed ben Abdallah;

Au nord-est : Domaine de l'Etat; Saadi ben Othmane ben Saadi; héritiers Amara ben El Hadj Ali ben Mansour; Ahmed ben Taïeb ben Ali Saadi; héritiers Ali ben Khechana;

A l'est : héritiers El Hadj Mohamed ben Dhifallah; Seddik ben Ahmed ben Saadi Ahmed ben Taïeb Saadi;

Au sud : Abdeljelil ben Brahim ben Saadi; Saadi ben Othmane ben Saadi; Naceur ben Tahar ben Rabah et consorts; Mohamed ben Belgacem ben Saadi; Ahmed ben Taïeb ben Ali Saadi; Mohamed ben Ahmed ben Brahim ben Jannane; Mustapha ben El Hadj Mohamed Saadi; héritiers Ahmed ben El Hadj Mohamed El Amri; El Abbed ben M'rabet; habous Ahmed ben El Hadj M'Hamed El Amri; héritiers Es Saadi; héritiers Salah ben Amar; héritiers Ahmed ben El Hadj M'Hamed El Amri;

A l'ouest : héritiers Hassine ben Salem; Larbi ben Ahmed ben Mohamed Salah.

Les îlots I, II, III et IV dont les confronts viennent d'être décrits ont été bornés entre le 5 mai et le 8 mai 1953.

Ilot V :

Au nord-est : Titre Foncier 29.180;

Au sud-est : Titre Foncier 170.425;

Au sud-ouest : Cheikh Hassine ben Ahmed Trabelsi;

Au nord-ouest : Ahmed ben Tahar ben Brahim; Salah ben Brahim ben Mohamed Salah El Guatterri.

Ilot VI :

Au nord : héritiers Mohamed ben M'Hamed El Hezbrî; Cheikh Salem ben Hadj Khédiri Ouïniffi; El Hydri ben Hamza Ouïniffi;

A l'est : héritiers Smida ben Ali ben Azzouz; héritiers Ali ben Belgacem ben Ahmed Tijani;

Au sud : Mohamed ben Ahmed Es-Seghaïer ben Abdel Hafidh; héritiers Tanar ben Brahim;

A l'ouest : Sados ben Trad El Karoui; héritiers Ammar ben Saïd ben Saïd Jéadi; El Hydri ben Hamza Ouïniffi.

Ilot VII :

Au nord et à l'est : Ouakf Hadj Salah ben Ammar;

Au sud : Titre n° 170.480; Naceur ben Ammar ben Larbi ben Bechaouâa;

A l'ouest : Ouakf Hadj Salah ben Ammar;

Ilot VIII :

Au nord-est : héritiers Ayachi ben Salah Tabââ; héritiers Farnat ben Hadj Laïfa Zâalouni;

Au sud-est : Hanachi ben Tounsi Zâalouni; Ali ben Dhiâf ben Salah Jouini; Mohamed ben Smail ben Ali Zâalouni; héritiers Ayachi ben Saïh Tabââ;

Au sud-ouest : Ali ben Dhiâf ben Salah Jouini.

Au nord-ouest : Ali ben Dhiâf ben Salah Jouini.

Ilot IX :

Au nord-est : héritiers Ali ben Belgacem ben Ahmed Tijani; Titre n° 170.396; Henia ben Hattab El Abdelli; Mohamed Salah ben Abdallah ben Chihî; Ahmed ben Salem Debbich; Mohamed ben Ahmed ben Tounsi El Ayari;

Au sud-est : Mohamed ben 'Ahmed ben Tounsi El Ayari;

Au sud-ouest : héritiers Smida ben Ali ben Azzouz; T. 10.688;

Au nord-ouest : héritiers El Hadj Larbi ben Khaled; héritiers Ali ben Belgacem ben Ahmed Tijani; héritiers Smida ben Ali ben Azzouz.

Ilot X :

Au nord-est : El Foudili ben Mohamed ben Ombarek;

Au sud-est : Titre 170.222;

Au sud et à l'ouest : héritiers El Hedi ben Ammar El Keffi;

Ilot XI :

Au nord : Ahmed ben Tahar ben Brahim Rezgui;

A l'est : Ahmed ben Tahar ben Brahim Rezgui;

Au sud : Mohamed ben Ahmed ben Abdel Hafidh ben Necib El Khaldi; Titre 170.480;

A l'ouest : héritiers Ayachi ben Taïeb ben Ftouh; héritiers Smida ben Ali ben Azzouz.

Ilot XII :

Au nord : Titre 170.480;

A l'est : Mohamed ben Ahmed ben Abdel Hafidh ben Necib El Khaldi;

Au sud : Salah ben Ali ben Dhebane; Titre 170.480;

A l'ouest : Salah ben Mohamed Salah ben Bechaouâa.

Ilot XIII :

Au nord-est : Belgacem ben Mohamed El Fellah Melliti;

Au sud-est héritiers Mohamed El Fellah ben Melliti;

Au nord-ouest : héritiers Mohamed El Fellah ben Melliti;

Au sud-ouest habous public de la Medersa Mellittia; héritiers El Hadj Laïfa Zâalouni; héritiers Lakhdar ben Ahmed ben Thayer El Aloui.

Ilot XIV :

Au nord : Ahmed ben Salem Debbich;

A l'est : habous public;

Au sud et à l'ouest : héritiers Brahim Er Riahi.

Ilot XV :

Au nord : Brahim Er Riahi; héritiers Smida ben Ali ben Azzouz;

A l'est : Titre n° 12.837; Ahmed ben Salem Debbich; Ahmed ben Mohamed ben Abbès et consorts;

Au sud : héritiers Boubaker ben Hadj Chabbi ben Ali El Atoui;

A l'ouest : Cheikh Boubaker ben Mohamed Salah ben Amor El Aloui; Titre 25.742; héritiers Boubaker ben Hadj Chabbi ben Ali El Atoui; héritiers Brahim Er Riahi.

Ilot XVI :

Au nord-est : Abdel Hafidh ben Othmane ben M'braek et consorts;

Au sud-ouest : Abdel Hafidh ben Othmane ben M'barek et consorts;

Au nord-ouest : Titre n° 170.335.

Ilot XVII :

Au nord-est : habous public de la Médersa Mellittia; Mohamed ben Smeïl ben Ali Zâalouni; Ammar ben Mohammed ben Zehiki El Aloui;

Au sud-est : héritiers Mohamed El Fellah; héritiers Lakh-dar ben Thayer;

Au sud-ouest : héritiers Béchir Chabbi;

Au nord-ouest : héritiers Soltane ben Aleya Chabbi; Am-mar ben Mohamed Zaâlouni; héritiers Salah ben Aânez.

Ilot XVIII :

Au nord : héritiers Smida ben Ali ben Azzouz;

A l'est : héritiers Smida ben Ali ben Azzouz; Reynaud Cyprien;

Au sud : Salah ben Mizouni ben Hadj Ammar Selleimi; Sadok ben Hassen ben Mohamed Salah Selleimi; Ahmed ben Bettayeb ben Taïeb ben Mohamed Salah Selleimi; héritiers Salah ben Mohamed Salah Selleimi; Othmane ben Othmane ben Kraïem Selleimi; héritiers Ammar ben Hemissi Selleimi; héritiers Mohamed ben Salah ben Hemissi Selleimi; héritiers Mohamed Salah ben Ahmed Selleimi; Ali ben Hadj Am-mar Selleimi; Reynaud Cyprien;

A l'ouest : Mohamed ben Abid ben Tlili El Hazbri et Houcine ben Ammar Chabbi; héritiers Abid ben Tayeb Chabbi; Hadj Mouldi ben Fellah ben Melliti.

Ilot XIX :

Au nord : héritiers Mohamed Salah Debbich et consorts;

A l'est : héritiers Ahmed ben El Amri et consorts; héritiers Mohamed Salah Debbich et consorts; héritiers Ali ben Salah El Amri et consorts;

Au sud : héritiers Ali ben Salah El Amri et consorts;

A l'ouest : Mohamed Chaouch ben Ahmed El Amri; Taïeb ben Smida; El Abed ben Hassen El Mrabett; Cheikh Ahmed ben Taïeb Essaadi.

Ilot XX :

Au nord-est : Abdel Hafidh ben Othmane ben Ombarek et consorts;

Au sud-est : héritiers Mohamed Salah ben Mokkadem Jouini;

Au sud-ouest : héritiers Mohamed Salah ben M'Hamed Mokkadem Jouini;

Au nord-ouest : Ahmed ben Tahar ben Brahim.

Ilot XXI :

Au nord-est : Ouakf Salah ben Abdallah;

Au sud-est : le requérant;

Au sud-ouest : Belgacem ben Abdallah ben Taïeb;

Au nord-ouest : héritiers Smida ben Ali ben Azzouz.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal du Kef, le Gouverneur du Kef ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

AVIS DE BORNAGE

GOUVERNORAT DU CAP BON

1. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Marie France V », située à 3 km. environ à l'ouest de Kélibia, à Henchir Takdimane, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.591 par Madame Policardi Marie, épouse de Pandolfo Antoine, en qualité de propriétaire, sera effectué le 13 mai 1958 par M. May, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 14 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DU CAP BON

2. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Sixtine », située à Kélibia et environs, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.592 par M. Pandolfo Antoine, en qualité de propriétaire, sera effectué le 14 mai 1958 par M. May, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DU CAP BON

3. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Franco Nicolette », située à Kélibia, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.693 par Mademoiselle Franco Nicolette, en qualité de propriétaire, sera effectué le 13 mai 1958 par M. May, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DU CAP BON

4. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Nassim El Bahr », située à Kélibia Plage, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.762 par M. Angonin René Nicolas, en qualité de propriétaire, sera effectué le 15 mai 1958 par M. May, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DU KEF

5. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Les Glycines VIII », située au Kef, rue de Strasbourg, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 56.817 par M. le Secrétaire d'Etat aux Finances, pour le compte de l'Etat, en qualité de propriétaire, sera effectué le 28 avril 1958 par M. Bortal, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DU KEF

6. — Le bornage provisoire de la propriété dite « El Yagoubi », située au Kef, quartier El Ouezane, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 56.831 par M. Ahmed ben Hadj Mohamed El Yagoubi et autre, en qualité de copropriétaires, sera effectué le 28 avril 1958 par M. Bortal, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 15 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DU KEF

7. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Jeanine VI », située au cheikhat de Bou Sliaa, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 56.840 par M. Schembri Jean, Josef, en qualité de propriétaire, sera effectué le 6 mai 1958 par M. Marzougui, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, à la ferme Schembri, route du Kef au Sers.

GOUVERNORAT DU KEF

8. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Sacchetti II », située au Kef, rue de Marseille, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 56.890 par M. Sacchetti Henri Pierre et Sacchetti Henri, André, en qualité de copropriétaires, sera effectué le 29 avril 1958 par M. Bortal, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DU KEF

9. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Les Amandiers X », située au village de Sakiet-Sidi-Youssef, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 56.891 par M. David Ernest Paul, en qualité de propriétaire, sera effectué le 30 avril 1958 par M. Bortal, Géomètre assermenté du Service Topographique.

GOUVERNORAT DE MEDENINE

10. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Habous Mohamed ben Nasr », située à Ghomrassen, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 56.902 par M. Salem ben Ali ben Mohamed ben Abid ben Nasr ben Abid, en qualité de propriétaire, sera effectué le 8 mai 1958 par M. Rezouga, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, devant la Délégation de Ghomrassen.

GOUVERNORAT DU KEF

11. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Sacchetti III », située au Kef, rue de Marseille, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 56.903 par M. Sacchetti Pierre André, en qualité de propriétaire, sera effectué le 29 avril 1958 par M. Bortal, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 15 heures, sur la propriété même.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces**

Cabinet de M^e Mahmoud FARHAT,
Huissier-Notaire, 6, Rue Saint-Jean,
Tunis.

**VENTE SUR SURENCHERE
D'UN IMMEUBLE
SITUE A GAMMARTH**

Titre Foncier N° 82.120 (Le Club)

L'adjudication aura lieu le mardi vingt mai 1958 à 9 heures du matin, à l'audience des criées du Tribunal civil de première Instance de Tunis.

A la requête de M. DURAND Désiré, demeurant à Tunis, 5 rue Charles de Gaulle, et de M^{me} DURRIEU Emilie, veuve RISLER Robert, 2, rue de Toulon, au Baréo, ayant M^e Marcel SAMAMA pour Avocat et M^e Mahmoud FARHAT Huissier-Notaire constitué.

A l'encontre de :

1° M^{me} Saint Girons Odette Madeleine, épouse de M. Nabet Albert ;

2° Ce dernier pour la validité de la procédure ;

3° M^{me} Fornari Rose, demeurant tous trois à Gammarth (Club).

Procédure. — L'immeuble a été adjugé le 24 avril 1957 à MM. Enriguez et Luisada au prix de 4.650.000 francs. Par déclaration au Greffe du 29 avril 1957 M. Sl. Bahri a surenchérit et porté le prix à 4.460.000 francs. Par déclaration au Greffe du 2 mai 1957 la Quincaille Moderne a également surenchérit au prix de 4.455.000 francs.

Désignation de l'immeuble. — L'immeuble situé à Gammarth, T. F. N° 82.120.

Sur ce terrain existe :

1° Une villa de Maître avec un rez-de-chaussée, un entresol, un premier étage et une terrasse constituant l'Etablissement « Le Club » exploité par un locataire ;

2° Des constructions sur la route comprenant 3 pièces occupées par M^{me} Fornari et M. Combres Jean.

L'immeuble peut être visité tous les jours.

Mise à prix. — 4.460.000 francs outre les frais et droits de Première adjudication taxés et ceux de surenchère.

N° 1.705.

PREMIER AVIS

Suivant acte s.s.p. en date du 17 février 1958, enregistré à Tunis (A.C.I.), le 26 mars 1958, Vol. 693, Série I, Case 780, les héritiers de feu Bianca GRAZZINI ont vendu à Monsieur Hamida ben Amor ben Youssef EL PAZ le fonds de commerce d'épicerie, sis à Tunis, 2, rue des Salines.

Faire opposition entre les mains de Maître Fabien SCENAMA, 63, avenue Bourguiba, à Tunis, dans les 20 jours qui suivront la publication du deuxième avis, sous peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 39.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme « Eugène et Jean COMBRY », au capital de fr. 24.000.000,

ont le siège social est à Tunis, 12, rue El-Sadikia, sont convoqués au dit siège social pour le 25 avril 1958, à 10 heures, à l'effet de délibérer en Assemblée Générale Ordinaire sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1957 et sur toutes les mesures de la compétence des assemblées générales ordinaires annuelles.

Le Conseil d'Administration.

N° 40.

PREMIER AVIS

D'un acte s.s.p. à Tunis du 20 février 1958, enregistré le 22, Vol. 693, Case 104, il appert que M. VERGE Jean, Pharmacien, 11 bis, rue de Marseille à Tunis, a vendu à M. Claude COHEN, demeurant à Tunis, 8, rue de Provence, aux prix, charges et conditions indiquées au dit acte et notamment sous la condition suspensive de l'autorisation, le fonds de Pharmacie, sis à Tunis, 11 bis, rue de Marseille, avec ses éléments corporels, incorporels et marchandises.

D'un acte s.s.p. à Tunis du 28 mars 1958, enregistré à Tunis, le 1^{er} avril 1958, aux droits de 779.147 francs, il résulte que la condition suspensive susvisée a été réalisée.

Les oppositions devront être faites entre les mains de l'acquéreur, 8, rue de Provence, à Tunis, dans les 20 jours au plus tard du second avis, sous peine de forclusion.

N° 41.

Cabinet de M^e Maurice SLAMA, avocat, 17, rue Charles de Gaulle, Tunis.

Il appert que par jugement rendu par le Tribunal Civil de Tunis, le 6 avril 1954, 1^{re} Chambre, enregistré, la séparation de corps a été prononcée entre les époux DEVENCGES Ginette, Charlotte, Irène — NATAF Albert, Raoul, aux torts du mari.

Pour extrait :

Maurice SLAMA.

N° 42.

PREMIER AVIS

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis du 21 mars 1958, enregistré dite ville A.C.I. le 2 avril 1958, vol. 694 ter, case 9, Monsieur SCALFESI André, a vendu à Monsieur SAADA Juda à l'Ariana, 20, route de Djaffar, le fonds de commerce de Boucherie qu'il exploite à Tunis, 129, avenue de Paris.

Les oppositions seront reçues dans les vingt jours du second avis entre les mains de l'acquéreur à l'Ariana, 20, route de Djaffar, sous peine de forclusion.

N° 43.

PREMIERE INSERTION

Louanges à Dieu.

Ali ben Sadok ben Amor, demeurant au Cheikhat d'El Mandra, à Bekalta, Délégation de Mahdia, avise le public

qu'il est propriétaire de la totalité d'une propriété constituée d'un puits servant d'arrosage de 65 pieds d'oliviers, d'arbres fruitiers et d'une maison d'habitation située à Oued Sim, dans la forêt de Bekalta, ayant comme surface douze marjaâ, limitée au Sud par Hamed ben Kacem et Salem ben Taieb et Klifa Hada et par les héritiers Boukhris, à l'Est Ali ben Salah ben Fkih Romdane et Ali Boukhris, au Nord héritiers Boukhris et El Hadj Cheieb Guerma et Habib ben Mohamed Bezzine et Khalifa ben Ayed, à l'Ouest la route menant à la mer. Que l'acte de propriété du terrain a été perdu et demande de faire établir un acte de notoriété en tenant lieu.

Quiconque a une prétention à faire valoir doit la formuler auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance à Mahdia, dans un délai de soixante-dix jours, à compter de la date de la publication du présent avis. Passé ce délai, aucune opposition ne sera valable.

Fait sur son ordre, le 19 chaabane et le 10 mars 1377, 1958.

N° 44.

AVIS

D'un contrat en date à Sousse du 28 mars 1958, enregistré à Sousse, A.C., le même jour, Volume 323, N° 21, il résulte que Monsieur Pierre Gilardi a vendu à Monsieur Mohamed ben Ammar Mellouli, demeurant à Sousse, aux clauses et conditions contenues à l'acte, la totalité de ses parts sociales dans la S.A.R.L. « VOX », dont le siège est à Sousse, rue d'Algérie.

Pour extrait.

N° 45.

PREMIER AVIS

La copie bleue du titre foncier n° 36.318 « CLOTILDE I » ayant été égarée, tout détenteur est prié de la rapporter au Cabinet de Maître J. Paul BUSSET, Avocat à Bizerte.

La présente insertion est faite en vue d'obtenir un duplicata.

N° 46.

CONSTITUTION D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

D'un acte s.s.p. en date à Tunis du 28 mars 1958, enregistré même ville, A.C. I. Vol. 693, Case 869, le 29 du même mois et dont deux exemplaires ont été déposés le 31 mars 1958, au Greffe du Tribunal de Tunis, il appert qu'il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée ayant pour objet :

1° la fabrication et la vente de tous produits, compositions de lessiviels et détergents solides ou liquides, et ce, avec ou sans chlorophylle ;

2° la fabrication et la vente de tous produits, compositions de toilette, parfumerie, solides ou liquides, alcoolisés ou non, champignons, brillantine et toutes préparations cosmétiques, dentifrices et autres produits analogues ou similaires ;

3° toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus et à tous objets analogues, similaires ou connexes.

Raison Sociale: Société Tunisienne de Produits Modernes « S.T.P.M. ».

Siège Social: Tunis, avenue Montplaisir.

Durée: 20 années renouvelable ensuite par période de cinq années en cinq années à défaut de dénonciation par un associé.

Gérants: M. Targhetta Alexandre et M. Mustapha ben Abbès ben Hadj Yahia agissant conjointement.

Tout acte non revêtu de la signature des deux gérants n'est pas opposable à la Société.

Capital: 1.000.000 de francs divisé en 200 parts de 5.000 francs chacune ainsi réparties :

M. Targhetta Alexandre : 20 parts.
M. Mustapha ben Abbès ben Hadj Yahia : 70 parts.

M. Abdallah ben Abbès ben Hadj Yahia : 110 parts.

Pour extrait :

Les Gérants.

(Signé) : Targhetta Alexandre,
Mustapha ben Abbès ben Hadj Yahia.

N° 47.

Etude de Maître MAKNI, Avocat à Sfax.

Modification partielle des Statuts de la Société à responsabilité limitée

« SOCIÉTÉ DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES »

SOPROPHA

Siège social :

Avenue des Martyrs, Sfax

Suivant acte, sous seings privés en date du 10 janvier 1958, enregistré à Sfax le 18 février 1958, f° 64, n° 589, déposé au Greffe du Tribunal Civil de Sfax, le 29 mars 1958, M. Housseine KILANI TALMOUDI est désigné comme gérant de la « SOCIÉTÉ DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES », suivant acte sous seings privés en date du 23 janvier 1958, enregistré le 18 février 1958, f° 65, n° 590, déposé au Greffe du Tribunal Civil de Sfax, le 25 mars 1958, le capital social est porté à treize millions (13.000.000 frs), entièrement versé, divisé en 2.600 parts de 5.000 frs chacune.

Pour extrait :

MAKNI.

N° 43.

Etude de M^e M. MAKNI, Avocat à Sfax.

SOCIÉTÉ
DES AUTOCARS SFAXIENS

« S A S »

Société à responsabilité limitée

Siège social à Sfax

Suivant acte s.s. privés en date du 18 mars 1958, enregistré à Sfax, le 21 mars 1958, f° 91, n° 823, déposé au Greffe du Tribunal Civil de Sfax, le 25 mars 1958, M. Abdelaziz Krichane est dési-

gné comme gérant de la « Société des Autocars Sfaxiens » S.A.R.L.

Pour extrait :

MAKNI.

N° 49.

Etude de Maître Mohamed Bel KAHIA, Huissier-notaire, 18, rue d'Espagne, Bizerte.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière en 5 lots

1° Lot propriété Mabrouk 116, titre foncier n° 131.621, située au lieu dit Béni Bessil, banlieue de Bizerte, en bordure de la route de la Corniche. Le dit immeuble consiste en un terrain en nature d'un jardin, d'une superficie d'un hectare quatre vingt dix huit ares (1 ha. 98 a.), ce terrain renferme un puits avec bassin et une écurie couverte de tuiles.

2° lot propriété El Mabrouka Jeune, titre foncier 132.585, située au lieu dit Béni Bessil, banlieue de Bizerte. Le dit immeuble consiste en un terrain propre à la culture maraîchère, d'une contenance d'un hectare dix centiares (1 ha. 00 a. 10 ca.), ce terrain renferme un puits avec bassin et un petit logement et une petite écurie couvertes de tuiles.

3° lot propriété La Normande, titre foncier n° 131.621, située au lieu dit Béni Bessil, banlieue de Bizerte. Le dit immeuble consiste en terre de cultures maraîchères, d'une superficie de quatre vingt huit ares, cinquante centiares (88 a. 50 ca.). Ce terrain renferme un puits avec bassin et une construction à simple rez-de-chaussée, couverte en terrasse de quarante mètres de long à usage de magasins entrepôts.

4° Lot propriété « La Normande Ben M'ssim », titre foncier n° 131.625, située au lieu dit Béni Bessil, banlieue de Bizerte. Le dit immeuble consiste en un terrain propre à la culture maraîchère, d'une superficie de quatre vingt dix neuf ares quarante huit centiares (99 a. 48 ca.).

5° Lot propriété « Récupérable Sebkhia », titre foncier n° 131.624, située au lieu dit Béni Bessil, banlieue de Bizerte, entre les routes de la Corniche et d'Aïn Meriem. Le dit immeuble consistant en une terre actuellement nue, d'une superficie de quarante sept ares vingt huit centiares (47 a. 28 ca.).

Ces propriétés sont louées à un tiers et peuvent être visitées tous les jours.

Poursuivant : LA BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (Afrique), société anonyme au capital de un milliard de francs, dont le siège social est à Alger, 17, boulevard Baudin, poursuivies et diligences de Messieurs Jacques THIBAUDET et Pierre VILLARET, respectivement Directeur à la Direction, sièges de Tunisie, et Inspecteur détaché à la Direction des sièges de Tunisie, demeurant 57, rue de Corse à Tunis, ayant Maître Mohamed Bel KAHIA, pour Huissier-notaire poursuivant.

Partie saisie : El Hédi ben Mohamed ben Hamda M'CHIRGUI, demeurant à Bizerte.

L'adjudication aura lieu le lundi vingt six mai 1958, à neuf heures du matin, à l'audience des Cries du Tribunal de Première Instance de Bizerte.

Mise à prix :

1^{er} Lot : 800.000 francs.

2° Lot : 1.200.000 francs.
3° Lot : 1.000.000 francs.
4° Lot : 500.000 francs.
5° Lot : 500.000 francs.

Frais de poursuites et de vente et droit en sus.

En vertu du décret du 4 juin 1957, ne peuvent enchérir que les personnes qui ont obtenu préalablement l'autorisation du Gouverneur.

Pour plus amples renseignements, s'adresser :

1° En l'Etude de Maître Mohamed Bel KAHIA, Huissier-notaire à Bizerte;

2° Et pour prendre communication du cahier des charges au Greffe du Tribunal, où il se trouve déposé.

L'Huissier-poursuivant,
Maître Mohamed Bel KAHIA.

N° 50.

Etude de Maître Mohamed ALOULOU, Huissier-Notaire près le Tribunal de Première Instance de Sfax, 15, avenue Farhat-Hached.

VENTE

sur commandement saisi

Poursuivant : La Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie (Afrique), société anonyme dont le siège est à Alger, 17, boulevard Baudin, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur des sièges de Tunisie, élisant domicile en le Cabinet de Maître MAKNI, Avocat à Sfax, 5, rue Henri-Boucher.

Partie saisie : Monsieur Emile GUEZ, propriétaire, demeurant à Paris, 60, avenue Foch.

Immeuble à vendre : La totalité d'une propriété immatriculée sous le N° 24.423 « LES BRENETS » ; elle est divisée en 2 parcelles contiguës d'ensemble 325 hectares 90 ares N°s 437 (I) et 477 (II) distraits de la propriété BOUTHADI, titre N° 6.241 et située à Bouthadi, Gouvernorat de Sfax.

Cette propriété renferme 3.500 pieds d'oliviers en plein rapport, 218 pieds jeunes, 4 amandiers; sur cette propriété se trouvent un puits (eau saumâtre) et un bordj se composant de 3 pièces, 1 cuisine, 2 petites pièces, 2 courtes, 1 magasin, 1 garage et 1 écurie.

Limites :

Au Sud : La route et Zeler;

A l'Est : La route;

Au Nord : Ben Romdane et Busuttil;

A l'Ouest : La route et Ben Romdane.

Mise à prix : Pour tout le lot, deux millions de francs, ci..... 2.000.000 outre frais.

L'adjudication aura lieu le samedi 24 mai 1958, à neuf heures du matin, à l'audience des crieurs du Tribunal de Première Instance de Sfax, avenue Hédi-Chaker.

Tout acheteur doit avoir une autorisation de Monsieur le Gouverneur de Sfax et ce, en application du décret du 5 juin 1957.

Pour plus amples renseignements, s'adresser :

1° En l'Etude de Maître Mohamed ALOULOU, Huissier-Notaire, 15, avenue Farhat-Hached, à Sfax;

2° Au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax où se trouve déposé le cahier des charges.

L'Huissier-Notaire.

N° 51.